



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA VIII

Expte. N° CNT 3125/2024/CA1

JUZGADO N° 42

AUTOS: “CARO, DALMA SOFIA c/ GRAPHIC S.A. s/ DESPIDO”

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2025, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA MARIA DORA GONZALEZ DIJO:

I.- Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Sala, en virtud del recurso de apelación articulado por la accionada, contra la sentencia de fs. 307/318, que hizo lugar a la demanda. Asimismo, la perita contadora apela sus honorarios por considerarlos bajos a fs. 315/316.

II.- Cabe señalar que arriba firme a esta Alzada que la Sra. CARO, DALMA SOFIA se vinculó con la demandada, desde el 21/01/2013, hasta el 29/03/2023, fecha en la que fue despedida en los siguientes términos: *“Atento a los gravísimos hechos sucedidos los días 27 y 28 de Marzo de 2023, oportunidad en la cual, y ante un desafortunado accidente sucedido el día 27/03/2023 en las instalaciones de la firma Graphic SA, su motovehículo resultare dañado, ud en forma improcedente, maleducada y violenta, se ha dirigido tanto a compañeros de trabajo, como a personal jerárquico de esta empresa, como a esta empresa en sí, con insultos, agresiones verbales, y desacreditando a la misma. Que como se manifestare, los desafortunados hechos se sucedieren como un accidente, algo imprevisible e involuntario, careciendo de total intención, a lo cual ud careciendo de total respeto por su compañero le profiriere insultos en forma personal como así también por medio de publicaciones en las redes sociales. Que en un actuar intimidatorio, y prepotente, el día 27/03/2023 ud, habiendo concurrido a la empresa con su pareja y un tercero, le exigiere a su compañero Mauro Segovia, la suma de \$ 3.000.-, por supuestos gastos de traslado de su motovehículo. Que así mismo, el mismo día, publicare en sus redes sociales, refiriéndose en forma insultante (con improperios irreproducibles en este medio) a su compañero, como así también, dirigiéndose en forma agravante e insultando a los titulares de esta firma, y su empleadora con otros improperios e insultos, desafortunados y agraviantes. Que no satisfecha con su accionar, el día 28/03/2023, aproximadamente siendo las 11:35 hs, ud. increpare a la Sra. Alejandra Rivero, quien resulta ser vicepresidenta de la firma empleadora, a quien con gritos le profiere insultos, y agresiones verbales, realizando ademanes físicos intimidatorios, refiriéndose a la misma y a la firma que representa, en forma irrespetuosa, insolente, y desacreditando a la misma, frente a la presencia de compañeros María Toscano, Silvina Sánchez, otra empleada, y Mauro Segobia. Así mismo, en forma Incomprensible, y frente*





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA VIII

Expte. N° CNT 3125/2024/CA1

a sus compañeros de trabajo, continua refiriéndose a su compañero Mauro Segovia, como a esta empresa, como a los titulares de la misma, con improperios, insultos, y afirmaciones agraviantes, realizando nuevas publicaciones en sus redes sociales. Resultando todos ellos, hechos que no pueden ser tolerados por esta parte, habiendo ud no solo agredido, intimidado e insultado a compañero de trabajo, sino que también ha insultado a los gritos a la vicepresidenta de esta firma, como a la firma en sí, generando descrédito en los mismos, a través de sus afirmaciones e insultos, hechos estos contrarios a todos los principios laborales, y de respeto mutuo que debe reinar en toda relación laboral, generado una pérdida de confianza tal en su persona, que no consiente la continuidad del vínculo laboral, quedando por tal despedida por su exclusiva culpa y responsabilidad. Liquidación final y certificados del art. 80 de la LCT a su disposición en plazo de ley, en sede laboral. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.”

El Sr. Juez *A quo* concluyó que “...no ha quedado debidamente acreditado el incumplimiento contractual endilgado para justificar el despido...” en tanto consideró que “...de las evidencias probatorias arrojadas a la causa, si bien se desprende que la actora estuvo alterada los días 27 y 28/03/23, y que también mantuvo discusiones y hasta gritos con Mauro Segovia, y con la Vicepresidenta de la accionada, Alejandra Rivero, en cambio, no se ha demostrado que hubiera proferido insultos y agravios hacia su compañero, la empleadora y sus directivos...”. Puntualmente, sostuvo que: “...los testimonios de Sánchez (ver fs. 232/236), Toscano (ver fs. 271/275), Ruiz Díaz (ver fs. 276/280) y Gómez Cabrera (ver fs. 276/280) resultan insuficientes para desvirtuar el testimonio de Segovia Cejas, quien según el propio relato de la empleadora fue el principal receptor de los insultos y agravios, y el único que estaba presente en la discusión mantenida entre la actora y la Sra. Alejandra Rivero...”.

Además, el judicante señaló que: “...aun cuando en el mejor de los casos pudiera inferirse que al salir de la misma hubiera manifestado abiertamente su disconformidad con la forma en que se estaba manejando el resarcimiento por los daños ocasionados en la moto, lo cierto es que esa sola circunstancia, en el contexto en que se produjeron los hechos, no justificaba la aplicación de la máxima sanción, ya que había sido la demandada quien habría incumplido primero el deber de protección o previsión (conf. art. 76 de la L.C.T.)...”.

III.- La parte demandada insiste en que las inconductas laborales expuestas en la misiva transcripta han sido demostradas y que la gravedad de las mismas justificó la decisión rescisoria.

a) Estimo que le asiste razón a la quejosa. En efecto, discrepo con la opinión del Sr. Juez de primera instancia en lo referente a que el despido no luce ajustado a derecho. Por el contrario, considero que los elementos de juicio extraídos de la prueba producida en autos respaldan la posición de la empresa. Nótese que, de las declaraciones de los testigos, se extraen numerosos





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA VIII

Expte. N° CNT 3125/2024/CA1

indicios de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos en torno a las causales del despido y que, ponderados en el contexto de la Litis, obligan a admitir la veracidad de las imputaciones formuladas por la empleadora. Me explico.

Recuérdese que, en el escrito de inicio, la actora refirió lo siguiente: “...el 27 de marzo del año 2023, me presente a trabajar, ingrese mi motocicleta al playón de la empresa y como habitualmente lo hacía procedí a estacionarlo en el sector donde se me autorizaba a hacerlo. Alrededor de las 13:00 hs. se acercó a mi puesto un dependiente de la demandada el Sr. Mauro Segovia, delegado de la planta, quien me informó que accidentalmente había dejado caer unos palletes sobre mi moto, ocasionándole daños materiales a la misma. Lógicamente en dicho momento lo primero que hice fue acercarme hasta el playón para ver lo que había ocurrido, y una vez allí pude ver que mi moto había sufrido serios daños en todo lo que es la chapa y sistema mecánico. Minutos después se acercó al lugar la propietaria de la empresa y la encargada (Alejandra B Rivero y Loreno Rivero respectivamente)... Le solicite a la Sra. Alejandra B. Rivero datos del seguro del establecimiento quien de manera agresiva me manifestó que la empresa no se haría cargo de lo ocurrido y que debía retirar inmediatamente el vehículo del lugar. La situación me desbordo ya que no entendía la virulencia del trato con esta parte, no podía movilizar la moto ni trasladarla por el estado en que se encontraba, sin embargo mi agresora me exigía que rápidamente me ocupara de dicho menester. Compadeciéndose de mi estado de desesperación y angustia, el Sr. Segovia abono un flete que retiro, por fin, el vehículo, conforme las exigencias de la demandada. Antes de retirarme de mi jornada laboral la Sra. Rivero - Vicepresidenta de la empresa-, me informo que al día siguiente debía acercarme a su oficina para tener una charla sobre lo ocurrido...”.

Además, señaló: “...Es así, como el martes 28 de marzo de 2023 me hice presente en mi lugar de trabajo para cumplir con mi turno como lo hacía habitualmente. Siendo las 10:00 hs me solicitaron que me acerque a la oficina de la Sra. Alejandra Rivero. Apenas ingrese a la oficina la Sra. Rivero comenzó a gritarme, me profirió insultos, me manifestó que “ella me mataba el hambre”, que yo era una simple operaria y que desde la empresa no iban a pagar ningún gasto por lo ocurrido el día anterior. Intente explicarle que no pretendía que se hicieran cargo de los gastos materiales sino que necesitaba los datos del seguro del establecimiento a los efectos de realizar la respectiva denuncia, sin embargo los gritos de mi empleadora acallaban mis palabras y una vez más desoyó mis suplicas... ...Cabe destacar que la suscripta jamás le profirió insulto alguno, ni mucho menos, lo único que le solicite, reitero, fue que me informara cual era el seguro de la empresa a los fines de realizar el correspondiente reclamo por los daños y perjuicios ocasionados a mi vehículo. De más está decir mi asombro ante la drástica forma en que la Sra. Rivero me increpo, cabe destacar que a pesar del maltrato del cual fui víctima, jamás eleve mi





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA VIII

Expte. N° CNT 3125/2024/CA1

voz ni la insulte, todo lo contrario, me quede en estado de shock temiendo por mi bienestar físico y emocional, asombrada sobre cómo un simple hecho había desencadenado un sin número de actos hostiles hacia mi persona. Durante horas soporte las amenazas, gritos e improperios que sin miramiento alguno lanzaba mi empleadora sobre esta parte, sin inmutarse por mis sollozos y suplicas para que me dejara partir, finalmente en el horario de salida me permitió retirarme a mi domicilio... ”.

Ahora bien, sobre el tema, la testigo **TOSCANO MARIA JOSEFINA** declaró: “...*Que la Sra. Caro trabajó ahí hasta el día del accidente que desencadenó todo, que fue en marzo, no sabe si del 2023, que sabe que un chico que trabaja ahí de Clarkista estaba acomodando unos pallets con el autoelevador en el playón de la empresa y se le estaban cayendo arriba de uno de los autos de ahí, que entonces baja y el autoelevador se va para atrás y golpea la moto de la Sra. Caro Sofía, que el Clarkista se llama Mauro Segovia, que no se acuerda qué día sucedió esto, que habrá sido al mediodía dicho accidente, que la testigo se enteró de esto porque ellos tienen la oficina que da al playón y escucharon el ruido, que además el mismo Mauro fue a comentarles lo que había sucedido, que se lo fue a comentar primero -le parece- que fue a comentárselo a Sofía, que le contó lo que había pasado con la moto, y después subió a la oficina (no recuerda bien esa parte) y avisó porque damnificó un auto también, un auto de ahí de la empresa, que esto se lo avisó a las Encargadas y después fue y se lo aviso a la testigo y a las que estaban ahí, que ahí estaban todas juntas la dicente y sus compañeras, que ahí en la oficina, con la testigo, están la Sra. Silvina Sánchez y Marcelina Gómez. Que en realidad, después no sabe qué pasó porque esta chica Caro Sofía se enojó mucho pero la testigo ya no estaba en ese tema porque la actora ya lo estaba hablando con Mauro...Que lo que sabe es que cuando salieron a las 14:00 hs. ese mismo día, se acercó a la empresa el novio de esta chica Caro Sofía y no sabe quién más, y le exigieron al Sr. Mauro que le de plata para el traslado de la moto, que el Sr. Mauro no tenía plata, que se fue hasta la casa y le entregó plata, que le consta ello porque el Sr. Mauro Segovia se los contó, que sabe que el novio de la actora y la otra persona estuvieron el mismo día del accidente en el portón de la empresa, del lado de afuera. Que después de eso, ese mismo día, según el Sr. Mauro Segovia, a la tarde lo llama el padre de la Sra. Caro Sofía y le exige el pago del arreglo de la moto, que se haga cargo de la moto. Que ese mismo día la actora empieza a enviar por Whatsapp y Facebook (por redes sociales) cosas insultantes contra el Sr. Mauro y contra la empresa, que le consta porque en el Whatsapp se veían todas las cosas que ella ponía y porque todos tienen Facebook. Que al otro día, el Sr. Mauro fue a hablar con la dueña de la empresa, la Vice Presidenta Sra. Rivero Alejandra de todo lo sucedido y la Sra. Rivero Alejandra la llama a la actora para hablar por todo lo que había pasado y pedirle que le pase todos los datos de la moto porque había que dárselos al seguro para que se hiciera cargo de los gastos, de*





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA VIII

Expte. N° CNT 3125/2024/CA1

los daños, que en realidad no sabe bien qué pasó después porque ellos están en la parte de atrás de la oficina de ellas, pero se escuchaban gritos de la Sra. Caro Sofia, que la actora sale de la oficina y tiene que pasar por delante de las Administrativas, que la accionante salió enojada y fue a buscar al Sr. Mauro y subieron los dos, que ahí se escuchaba que la actora exigía una moto nueva, que alguien le tenía que pagar una moto nueva, que decía muchos insultos en todo eso, que insultaba, que pobre el Sr. Mauro se llevó la peor parte, que al final la verdad es que no sabe qué pasó, pero ella (la Sra. Caro Sofia) estaba muy mala, insultaba demasiado, es más se fue a la Mesa de trabajo y de ahí las mismas compañeras escuchaban los insultos que decía de la empresa y al Sr. Mauro, porque ella quería directamente una moto nueva y en realidad los daños no fueron tantos, al menos no para una moto nueva, que solo se rompió un plástico. Que no se acuerda cuánto tiempo pasó entre dicho accidente y el día que dejó de trabajar la actora, que no fue mucho tiempo, que fue ahí nomás, que sabe que la desvincularon a la actora por todo lo que pasó, los insultos que ponía, que incluso le dijeron a la actora por qué ponía esas cosas en el Facebook y ella contestó que era su vida privada y que podía hacer lo que quería, que esto se lo preguntó la Vice Presidenta de la empresa, la Sra. Alejandra Rivero... Que sabe de los insultos de la actora mencionados anteriormente porque la testigo estaba ahí, la dicente estaba sentada en su escritorio, atrás estaba la puerta de la oficina de la Sra. Alejandra y la puerta estaba abierta y se escuchaba todo, y aparte porque la Sra. Caro pasó delante de ellas insultando. Que sabe de las conversaciones entre el Sr. Mauro y la actora porque el mismo Sr. Mauro lo fue a decir a la empresa, que la testigo se enteró porque el Sr. Mauro le estaba comentando a la dueña y porque además son compañeros y porque hablan, que sabe de las conversaciones del Sr. Mauro con la actora, porque el Sr. Mauro se lo contó a la testigo...". Por su parte, **RUIZ DIAZ ANDREA FLORENCIA** manifestó: "...que la testigo estaba abajo y de arriba se escuchaban los gritos de la Sra. Caro Sofia, que lo que ocurrió arriba no sabe la testigo pero sí sabe lo que ocurrió abajo, cuando bajó la actora, que la accionante salió eufórica, insultando a la empresa, insultando al Sr. Segovia y después diciendo como que los amenazaba, decía "no saben con quién se metieron", que la actora se refería al Sr. Segovia. Que después de esto, la actora se quedó en su puesto de trabajo...". Y **SEGOVIA CEJAS MAURO EDGARDO** afirmó que: "...en un momento en el trabajo hubo un incidente en el que una moto que pertenecía a la Sra. Caro Sofia resultó dañada por el autoelevador que el testigo manejaba, que no recuerda la fecha exacta en que ocurrió esto, que con el autoelevador el testigo chocó la moto de la actora, que inmediatamente el testigo dio aviso a la empresa, al señor que es dueño de la empresa, Sr. Damián Brieva, que luego de eso el dicente le avisó a la accionante; que este señor Damián Brieva le dijo al testigo que se quede tranquilo porque tanto el autoelevador como la empresa tenían seguro y que el seguro se iba a hacer responsable de pagar los daños en el supuesto caso





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA VIII

Expte. N° CNT 3125/2024/CA1

que hubiera que comprar una moto nueva a la actora. Que ese mismo día, en ese mismo momento, el testigo le avisó a la actora y nada más, que la accionante estaba angustiada claramente, que ella tenía una moto prácticamente nueva y quedó dañada, que la actora estaba trabajando, que la accionante cuando le avisan va a ver su moto y después volvió a seguir trabajando. Que lo que recuerda es que después, días posteriores, no recuerda cuántos días, la actora estaba muy alterada y lo llamó al testigo para que hablaran con la persona que es dueña de la empresa, con la esposa del Sr. Damián Brieva, la Sra. Alejandra Rivero, que la accionante quería que subieran a hablar (ella y el testigo) con la Sra. Rivero, que aparentemente Sofía no estaba conforme en cómo se estaba resolviendo el problema pero ella estaba muy angustiada y empezó a gritar, se sentía mal, que empezó a gritar en la oficina de arriba, que la actora lo buscó al testigo para que subieran a la oficina a hablar con la Sra. Rivero pero la accionante estaba angustiada y empezó a gritar, que el motivo por el cual la actora estaba disconforme no lo sabe el testigo, que hasta donde tiene entendido el dicente en todo momento la empresa le dijo que se iba a hacer cargo de la moto y de los gastos si había que repararla. Que dentro de la oficina estaban la actora, el testigo y la Sra. Alejandra Rivero, que en la oficina contigua, que está pegada, separada de una puerta, había varias personas de Administración trabajando, que sólo recuerda que entre ellas estaba la Sra. María Toscano y cree que había dos personas más pero no está 100 % seguro...” (Los subrayados me pertenecen).

Cabe señalar que, para la valoración de la prueba testimonial, deben seguirse las reglas de la sana crítica, es decir que el juez debe apreciarla con criterio lógico, no exento de rigor, evitando un análisis fragmentado y teniendo especialmente en cuenta la conexión que exhiban los testigos entre sí, la razón del conocimiento de los hechos sobre los que exponen, la necesaria relación temporal entre ellos, su armonización con los demás medios probatorios allegados al expediente y, finalmente, su coherencia con el relato de los hechos efectuado por las partes en los escritos constitutivos del proceso, circunstancias que imponen descartar aquellos que revelen exageraciones, se refieran a hechos no alegados e incluso hasta difieran con lo manifestado oportunamente por cada una de ellas. Es indudable, además, que el juzgador puede echar mano a las denominadas máximas de la experiencia y a un elemental sentido común (C.S.J.N. “Dadi Criado, Edgardo M. y otro”, 2/7/91).

Desde tal perspectiva, no se me escapa que, el Art. 76 de la LCT, establece que: *El empleador deberá reintegrar al trabajador los gastos suplidos por éste para el cumplimiento adecuado del trabajo, y resarcirlo de los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo.* Sin embargo, en la especie, quedó acreditado que la empleadora procedió a realizar la correspondiente denuncia del siniestro -que también pudo haber sucedido en la calle y por el que se debía reclamar en la vía correspondiente, como cualquier accidente de tránsito en la vía





Poder Judicial de la Nación

**CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA VIII**

Expte. N° CNT 3125/2024/CA1

pública- ante el seguro por ella contratado y que dicha denuncia fue efectuada en tiempo y forma, lo que da cuenta que no se le negó a la actora la reparación del daño de su moto.

Asimismo, quedó acreditado que, al día siguiente del accidente, es decir, el 28/03/2023, la Sra. Caro increpó a viva voz al Sr. Segovia –delegado de la empresa– y a la Sra. Alejandra Rivero –vicepresidenta de la empresa–, profiriéndoles insultos y agresiones verbales; y que cuando se retiró de dicha reunión, persistió en su actitud, profiriendo improperios, insultos y afirmaciones agraviantes frente al resto de sus compañeros.

En este contexto, cabe señalar que las facultades de dirección y organización que tiene cualquier empresa, así como el orden jerárquico, deben ser respetados por los empleados y es inadmisibles que, sea por la razón que sea, un dependiente insulte a un superior jerárquico, porque ello altera el normal funcionamiento del establecimiento; de verificarse esta situación, el empleador está asistido de derecho si decide rescindir el contrato. De otro modo, se estarían promoviendo conductas similares de parte del resto de los empleados circunstancia que podría provocar un caos organizativo de difícil o imposible solución.

Por último, resulta relevante destacar que la trabajadora contaba con diversas sanciones previas y reconocidas. Este historial disciplinario previo, lejos de ser un detalle menor, termina de confirmar la proporcionalidad de la sanción impuesta.

En síntesis, estimo que la conducta de la trabajadora, evidenciada en los hechos referenciados, configuró una injuria lo suficientemente grave para no consentir la prosecución de la relación laboral, razón por la cual, concluyo que el despido decidido por la patronal resultó ajustado a derecho (Art. 242 LCT).

Por todo lo expuesto, considero que corresponde revocar la condena al pago de las indemnizaciones por despido y rechazar íntegramente la demanda. Así lo dejo propuesto.

IV.- La solución que propongo torna abstracto el tratamiento del agravio referido a la tasa de interés.

V.- En virtud de lo dispuesto en el Art. 279 del CPCC corresponde emitir un nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios.

VI.- Por las razones expuestas, propongo en este voto: 1) se revoque el fallo apelado y se rechace íntegramente la demanda; 2) se impongan las costas del proceso en el orden causado, en atención al resultado del recurso y particularidades de autos (Arts. 68 y 71 CPCC); 3) se regulen los honorarios de la representación letrada de la actora, demandada y perito contador en las respectivas sumas de 10 UMAS, 12 UMAS y 4 UMAS, y; 4) se regulen los honorarios de los





Poder Judicial de la Nación

**CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA VIII**

Expte. N° CNT 3125/2024/CA1

firmantes de los escritos dirigido sa esta Cámara, en el 30% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia.-

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, el **TRIBUNAL RESUELVE:**

- 1) Revocar el fallo apelado y rechazar íntegramente la demanda.
- 2) Imponer las costas del proceso en el orden causado.
- 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora, demandada y perito contador en las respectivas sumas de 10 UMAs, 12 UMAs y 4 UMAS.
- 4) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 30% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia

Regístrese, notifíquese y cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4° Acordada C.S.J.N. 15/13 del 21/5/13 y oportunamente, devuélvanse.

08.06/22

**MARÍA DORA GONZÁLEZ
JUEZ DE CAMARA**

**VICTOR ARTURO PESINO
JUEZ DE CAMARA**

Ante mí:

**CLAUDIA ROSANA GUARDIA
SECRETARIA**

